

1532723-81.2019.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 13ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RULIAN SILVA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

RULIAN SILVA DOS SANTOS (RG: 425993632) foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I e IV, do Código Penal, porque no dia 26 de setembro de 2019, por volta das 13h45min, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
13ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1532723-81.2019.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1532723-81.2019.8.26.0050
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RULIAN SILVA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

RULIAN SILVA DOS SANTOS (RG: 425993632) foi denunciado como incurso no artigo 155,

§ 4º, inciso I e IV, do Código Penal, porque no dia 26 de setembro de 2019, por volta das 13h45min, na Rua Aldeia Zamaicara, 242, Vila Matilde, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustado e com unidade de desígnios e propósitos com indivíduo não identificado, teria subtraído, para proveito comum, com rompimento de obstáculo, um notebook, marca Acer, bem como um aparelho de televisão, marca Sony, avaliados no total de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pertencentes à vítima Gilberto Vasconcelos Lopes.

O inquérito policial foi instaurado mediante portaria (fls. 05/07).

A denúncia foi recebida (fl. 45).

O denunciado foi citado (fl. 88) e apresentou resposta à acusação (fls. 93/94), e foi mantido o recebimento da denúncia (fl. 95).

Durante a primeira audiência de instrução foi ouvida a vítima.

Durante a audiência em continuação foram ouvidas uma testemunha arrolada na denúncia e uma de defesa, havendo a desistência de outras duas testemunhas arroladas pela acusação; ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público e a Defesa requereram a improcedência da ação.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada: boletim de ocorrência (fls. 08/09); auto de exibição e apreensão (fls. 19/21); auto de avaliação (fls. 22); relatório de degravação (fls. 33/36); bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

A vítima Gilberto Vasconcelos Lopes, em sede policial, afirmou que sua esposa se ausentou da casa por cerca de três horas e, ao retornar, constatou que haviam entrado em sua residência e subtraído um notebook e um televisor, deixando sua casa revirada e com sinais de arrombamento. Informou que já prejudicou o local para a solicitação da perícia. Relatou que, ao chegar em sua casa e conversar com vizinhos, foi informado que um cliente de um bar próximo a sua residência anotou a placa de um veículo Sandero AQG-1647/SP parado em frente a sua residência e que uma pessoa desse carro estava forçando o portão de sua casa. Em momento posterior, a vítima compareceu na delegacia a fim de entregar imagens coletadas em uma residência vizinha e informou que nas imagens é possível visualizar o veículo Renault Sandero prata utilizado pelos criminosos no furto a sua residência.

Em juízo, a vítima afirmou que, por volta das 11h, saiu para o trabalho e, no meio do caminho, foi comunicado por um vizinho que haviam invadido sua casa. Relatou que, quando voltou, encontrou o portão arrombado e viu tudo revirado. Contou que tinham alguns populares próximos à sua casa e um rapaz entregou uma placa de veículo e o vizinho Rafael conseguiu identificar o carro. Disse que uma semana depois, um policial entrou em contato pedindo para comparecer na delegacia. Relatou ter reconhecido o veículo pela placa que tinham passado para ele. Contou não ter recuperado nenhum bem. Relatou que uma vizinha cedeu as imagens de uma câmera de segurança de um veículo que deu uma volta e desceu no mesmo horário do furto. Destacou que não teve contato com o acusado e o Delegado de plantão informou ter o réu confessado o furto. Contou que foram subtraídos: TV, notebook, joias e uma quantia em dinheiro.

As testemunhas policiais Alberto de Araujo e Henric Duarte Carnaiba, em sede policial, afirmaram que realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o veículo Renault/Sandero, cor prata, de placas AQG 1647, e passaram a realizar o acompanhamento do veículo enquanto consultavam o emplacamento no COPOM. Narraram que as pesquisas retornaram que o veículo estaria envolvido em um furto a residência, delineado no Boletim de Ocorrência nº 3414/2019 - 21º DP, fato ocorrido aos 26/09/2019, por volta das 13:45 horas, na Rua Aldeia Zamaicara, 242, Vila Matilde, tendo como vítima Gilberto Vasconcelos Lopes. Relataram que, diante dos fatos, deram ordem de parada ao precitado veículo, valendo-se de sinais sonoros e luminosos, instante em que o veículo parou mais à frente. Declararam que avistaram na condução do veículo Barbara Natalia Santana, posteriormente qualificada, e no passageiro, RULIAN SILVA DOS SANTOS, posteriormente qualificado, e ambos desembarcaram do veículo, instante em que foi realizado revista pessoal em RULIAN, ocasião em que nada de ilícito fora encontrado com ele. Relataram que, em seguida, foram verificar se no auto havia algo de ilícito e, neste momento, RULIAN falou "já que vocês vão atrasar o meu lado eu não vou colaborar, faça o serviço, procura aí"

e ainda proferiu palavras de baixo calão como "vai tomar no cu" e tentou se evadir a pé. Narraram que, em ato contínuo, Alberto deu voz de prisão ao abordado, que resistiu, e ambos entraram em luta corporal, e Carina interrompeu a busca no veículo a fim de auxiliar o seu colega de farda. Informaram que Barbara, ao assistir aquela cena, teria desferido tapas e socos, bem como xingamentos no SdPM Carina, e ato contínuo RULIAN conseguiu se desvencilhar, instante em que o SdPM Carina o imobilizou utilizando de força moderada. Alegaram que, neste momento, o CbPM Alberto teria contido Barbara e, em seguida, se dirigiu à viatura para solicitar reforço policial, instante em que aglomeraram diversas pessoas no local para tentar ajudar RULIAN. Falaram que, em seguida, Barbara começou a agredir novamente o SdPM Carina, e o CbPM Alberto conteve-a usando força moderada, vindo a danificar os equipamentos (coldre e o porta lanterna) do policial. Contaram que rapidamente chegaram no local dos fatos diversas viaturas em apoio, as quais conseguiram conter a população que ali estava. Aduziram que os policiais militares algemaram os abordados e, em seguida, se dirigiram ao PA Mun. Dra Gloria Rodrigues Santos Bonfim para todos receberem cuidados médicos. Asseveraram que, após receberem alta médica, se dirigiram à delegacia para cientificar a Autoridade Policial. Disseram que, no pátio da delegacia, antes de apresentar formalmente a ocorrência, realizaram buscas no interior do veículo a fim de localizarem algo de ilícito, e afirmaram que, nesta ocasião, localizaram um estojo contendo substâncias entorpecentes, a quantia de R\$ 200,00, um telefone celular Iphone branco e um cartão bancário do Banco Bradesco em nome de Wellington M Santana Alves. Explicaram que o celular estava no banco do veículo junto com a quantia de R\$200,00, bem como o cartão bancário, já os demais itens (drogas), que estavam no estojo, foram localizados acoplados na parte logo abaixo do volante, numa espécie de vácuo existente entre o painel e lataria. Afirmaram que só realizaram buscas no veículo no pátio, em razão de, no momento da abordagem, haver diversas pessoas gerando tumulto no local dos fatos ao tentar resgatar o abordado e agredir os policiais militares.

Em juízo, o policial Henric, narrou que o caso do furto não aconteceu com ele, a sua ocorrência foi a respeito da abordagem do veículo. Relatou que na ocasião o réu estava muito nervoso e não quis colaborar, e quando foram fazer a busca veicular, ficou muito exaltado. Falou que perguntou ao réu se havia algo de errado, e este ficou muito nervoso, xingando, dizendo que os policiais "só sabem atrasar" e por isso não iria colaborar e saiu andando. Aduzi que deu ordem de parada, à qual o réu não obedeceu, então fizeram uso da força e o prenderam. Alegou que correu risco de vida, pois várias pessoas da população, querendo resgatar o réu, foi para cima dos policiais, mas felizmente, como tinham pedido apoio anteriormente, havia outros policiais próximo, então conduziram o réu até a delegacia. Informou que no pátio da delegacia, enquanto foi procurara pelo delegado, os outros policiais militares, fizeram busca no Sandero e encontraram um telefone celular, certa quantia em dinheiro e, em um compartimento debaixo do volante, um estojo com entorpecentes. Falou que não acompanhou a oitiva do réu na delegacia. Disse que o réu alegava que a droga não era dele. Destacou que não sabe por que o réu não quis colaborar com a abordagem. Respondeu que o pararam numa abordagem de rotina. Alegou que não é verídico que fez busca no veículo, fez somente no réu, pois quando foi verificar, o réu começou a xingar, então o levou até a delegacia. Disse que não se recorda de a sua equipe ter ido na residência do réu. Assinalou que não acompanhou a busca realizada no pátio, pois estava no interior da delegacia, e que foi o seu colega que encontrou. Por fim, disse que não sabe nada a respeito do furto que teria ocorrido dias antes.

A testemunha Rafael Barrios Garrido Lourenço, em sede policial, afirmou que no dia 26/09/19, estava em sua residência quando percebeu que um veículo Renault, Sandero, cor prata, havia ali estacionado. Narrou que saiu de casa por volta das 13:30 horas e, ao retornar, às 13:48 horas, o veículo ainda estava defronte a sua residência, mas nada desconfiou, apenas visualizou um indivíduo postado na casa da vítima Gilberto, como se conversasse com alguém que estava do lado de dentro. Disse que, achando que era um amigo de Gilberto, nada disse. Relatou que mais tarde soube que criminosos teriam invadido o local e subtraído pertences de Gilberto. Contou que,

enquanto estava no local, conversando com populares surgiu um indivíduo do sexo masculino, frequentador de um bar ali próximo, dizendo que havia anotado a placa do veículo Renault Sandero Prata utilizado pelos criminosos no crime, e que então pegou o emplacamento anotado, qual seja, AQG-1647/SP e repassou a Gilberto.

A testemunha de defesa Barbara Natalia Santana, narrou que saiu de casa em torno de 9 horas, foi dar uma volta no carro que estava vendo para poder comprar e, nessa volta na região, ocorreu a abordagem na Metalúrgica. Afirmou que os policiais revistaram o veículo na hora da abordagem. Relatou que ela estava conduzindo, então ela desceu, e eles não encontraram nada. Aduziu que os policiais já chegaram xingando, falando que eles estavam todos errados, ambos estavam sem entender o que estavam acontecendo, e os policiais começaram a falar palavras de baixo calão para ela, momento em que o seu marido, o réu, não admitiu e falou que não ia colaborar. Explicou que os PMS não foram na sua casa, foi o delegado, pois quando chegou na delegacia, vieram com uma bolsa com drogas falando que eram do réu e da declarante, então foram na casa dela para provar que eram traficantes, reviraram tudo e nada encontraram. Alegou que não falaram nada a respeito do veículo, prenderam apenas por causa de um desacato e na delegacia apareceram as drogas. Esclareceu que o carro não era deles, iriam comprar, era de um conhecido do marido, e precisava comprar para trabalhar, ou seja, estavam apenas verificando o veículo. Respondeu que foi algemada à delegacia, junto com o marido, mas não estava junto quando o réu foi ouvido na delegacia, pois o delegado os ouviu separadamente. Asseverou que o réu não confessou que teria feito qualquer furto.

O acusado, em interrogatório, em sede policial, afirmou que no dia 04/10/19, seguia no passageiro do veículo Renault Sandero, placas AQG-1647, que era guiado por sua companheira, Barbara Natalia Santana, e que trafegavam sentido a um posto de pagamento de contas, situado no Pé do Morro, local próximo à Avenida Nascer do Sol. Narrou que lá não conseguiram realizar o pagamento de uma conta atrasada, rumando então sentido a uma casa lotérica situada na Avenida dos Metalúrgicos, contudo foram abordados por policiais militares. Alegou que durante a abordagem, que transcorria normalmente, os policiais passaram a proferir insultos a si, motivando assim um bate-boca, tendo retrucado e dito que não era certo aquele procedimento, sendo assim, os policiais avançaram para cima de si e passaram a lhe enforçar, momento em que se desesperou e começou a se debater. Informou que a sua companheira então interveio para que os policiais o soltassem, mas acabou sendo agredida. Contou que, passados alguns instantes chegaram mais policiais, que auxiliaram os policiais que estavam na abordagem inicial, então foi algemado, assim como a sua companheira. Disse que após tais fatos foi encaminhado ao Hospital e posteriormente à Delegacia. Indagado se tem algo a mais para relatar sobre a ocorrência respondeu que não. Indagado sobre um aparelho de telefonia celular Iphone, cor branca, respondeu que era de sua companheira. Respondeu que desconhece as drogas que teriam sido localizadas pelos policiais militares no interior do veículo que conduzia, e ainda disse que não acompanhou a revista veicular, tampouco o encontro de tais objetos, sendo que nada mais pode dizer. Indagado sobre o veículo, disse que era de sua esposa. Declarou que, quanto ao furto, no dia 26/09/2019, à tarde, junto com outro indivíduo, foram até a região de Vila Matilde, não se recorda o endereço exato, e lá, após verificarem diversas residências, decidiram entrar em uma casa. Esclareceu que, na aludida residência, entrou mediante destruição de obstáculos e de lá furtou um notebook e uma televisão de grande porte. Falou que efetivamente fez uso do Renault Sandero placas AQG-1647 para praticar o crime e que vendeu os objetos no centro de São Paulo pelo valor de R\$ 500,00.

Em juízo, o réu falou que desconhece os fatos descritos na denúncia e disse que a acusação ocorreu provavelmente por estar com o veículo. Informou que estava com o veículo, um Sandero, cuja placa não se lembra, fazendo test drive. Relatou que fizeram a abordagem dizendo que eles estavam errado e xingando a esposa, então ele repreendeu o policial, que respondeu a ele de forma irônica para procurar a Corregedoria. Narrou que fizeram a revista neles e no carro e depois passaram a ofendê-lo, então falou que não iria colaborar, momento em que um policial aplicou-lhe um mata leão e ninguém próximo se manifestou, ficou somente olhando, e vários policiais começaram a agredir, enquanto sua esposa entrou em desespero tentando

defende-lo. Explicou que a esposa conduzia o veículo, pois a CNH dele estava irregular. Contou que conheceu um rapaz chamado Vitor, que tinha uma agência de veículo e ofereceu o carro, pois eles estavam precisando de um carro, mas depois que isso ocorreu e, por causa do constrangimento, falou com Vitor, este sumiu. Alegou que compraria o veículo no valor de 12 mil reais. Aduziu que não chegou a confessar o furto. Destacou que pegou o veículo no mesmo dia da abordagem, minutos antes. Disse que foi levado na delegacia como desacadado, mas os policiais alegaram que não tinham feito direito a revista no carro e iam fazer novamente. Assinalou que ele não acompanhou essa nova revista e os policiais apareceram com um estojo com drogas. Falou que, na abordagem, souberam que ele tem antecedente. Diante do conjunto probatório formado nos autos, não restou comprovada a autoria do crime. As provas colhidas durante a instrução são muito frágeis. A única pessoa que teria visto alguém forçando a entrada da casa e anotado a placa do veículo que supostamente teria sido utilizado pelo furtador, não foi ouvida e nem qualificada. O vizinho, que teria recebido os dados desse veículo e passado para a polícia, e também teria supostamente visto o furtador em frente à casa da vítima, não foi ouvido em juízo para confirmar sua versão. Não houve procedimento de reconhecimento, seja na fase policial, seja em juízo. Os bens não foram encontrados com o réu. Há dúvidas inclusive se o veículo apreendido com o réu tem alguma vinculação com o crime, uma vez que as imagens juntadas aos autos demonstram apenas que o carro teria passado em frente ao local dos fatos. Não mostram o automóvel estacionado.

Assim, diante do contexto probatório formado no curso da instrução criminal, tem-se que a prova constante dos autos não permite a condenação do réu. Há insuficiência probatória para reconhecer a autoria. Portanto, de rigor a sua absolvição.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido acusatório e, por consequência, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu RULIAN SILVA DOS SANTOS (RG: 425993632) da imputação de ter infringido o disposto no artigo 155, § 4º, inciso I e IV, do Código Penal.

P.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA